

מסורת הש"ס

א) נער' תוספות מנחות ל: ד"ה ולימא'. ב) מגילה לב: מנחות ל: ועי' קדושין טז א: א) כ"מ כ: וע"ש, ד) נוסכה כג: א: יומא נה: ו) ועי' תוספות יומא נה: ד"ה והמנן, ו) נקדושין טא: ב"ב כגג: א) נקדושין טא: שנועזת לב: לו: עירכן יח, א) כנח"י למא חביב אפי', ועי' מגוין הגר"כ: כהג"ת, ו) נשבת כ: ונחיס פה:א, יא) יבמות טט: מדרס ג: נוסכה כג: תוספתא ספ"ד ע"ש, יב) נסח כג: א) יא) נ"ל דהתיא' וי' לעיל כה. חולין ד. ב"ק טט: סוטה כג: דמא פ"ו מ"ד יומא נה: שיערין לו: מעילה כב [תוספתא דמא פ"ו א], טו) ש"ך למשנה לעיל כו,א.

גליון הש"ס

מתנ"י בחזקת שווא קיי"ם. עיין מטהרין דף מח פ"א מדר"ה אלא כ"ס: גמ' גזופם. עי' קדושין פ"ו ע"ב מדר"ה לא:

מוסף תוספות

א. היאך מכשירין הגט בהביארה דחפסיה. שיע"ך לעיל מ. ד"ה נסמנא) גט ואכ"ר. ב. לאחר, והניח בה גט, ואבד ממנו. שיע"ך שס. ג. הו, הגט, ויש לו טביעות העין. רש"י לעיל ס. ד"ס מנא. ד. דלא חיישין דלמא אתרומי בט, אלא אמרי' איניש אחורנא אשכחיה ואנחיה בחפיסה גופל ממנו, וזהו. רש"י שס. ה. ולא משום דהיהו חפיסה סימן לגט. רש"י שס. ו. שהם ביד ב"ר, וחיישין לא מאי דאפשר למיחש ומתקנין כל מאי דאפשר לחקויי טפי. ריב"ז תהפס"ב צ"מ לו: בשם הרמב"ן, א. לפי שעשו להם יסודין. מוס' צ"מ לו: ד"ה ולמא. ו). אלא) דשאני התם דלפעמים ממתין זמן גדול לחלוץ לשניה אחר יבדול הראשונה וחישי' שמא ימות בנתיב אבל לשמא ימות לזמן מועט כבקיעת הגזר דחייב לא חיישין. מוס' דה"ש, ט. דלא חיישין שמא מת לאלתר אצ"ג דחיישין שמא ימות לאלתר. מוס' דה"ש.

פסקי ר"ד

או שמצאו בין כליו ואפילו לזמן מרובה כשר פי' אם מצא הגט קשור בכליו בארץ ומכירם טביעות עין שזן שלו אכשר' שאין מכיר הגט כשר ואין לחוש לאדם אחר כיון שמצאו קשור בכליו או שמצאו בתוך כליו שבביתו כשר שבדאי זהו שנפל ממנו

צין כליו. צביתו: לימא. רב יהודה הלכה כש אומרים ולימא רבה הלכה כר"ש למה חזרו להזכיר את הדברים ולפרשן: ומשני משום דאפכי לכו. אית תנאי דמפכי דרבי שמעון ליש אומרים ויש אומרים לרבי שמעון הלכך אם לא הזכירו אלא שם החכמים לא היו ידעי

אהייא מתרי לישני קיימי: חמס. בזולזול"א צלע"ו והיא של עור: עניקא. טשק"א צלע"ו: מתנ"י נוסנו לה בחוקס שהוא קייס. ולא חיישין שמא מת וצטל שליחותו ומדאורייתא נפקא לן בהכל שוחטין (חולין דף י:) העמד דבר על חזקתו: מקריצין אוספ. ולא חיישין שמא מתו צעליה ולמיתה אולא: גב' לגצורות. שמונים שנה לישנא דקרא (תהלים ב:) וחולס. או חולה דמתנ' דוקא חולה ולא גוסס: כיון דאיפליג. משאר דרך כל הארץ שהארץ ימיס עד מאה שנה: איפליג. ואינו כשאר האדם להיות קרוב למוט. אצל בן שמונים ואחת או יותר עד תשעים קרוב למוט הוא: אסורה לאכזר. בת ישראל הנשואה לכהן שאוכלת בשבילו אסורה מיד דכל שעמא חיישין עכשיו ימות. אלאמא חיישין למיתה: פרומא אפשר. להיות ניוזת בחולין: גט לא אפשר. למיחש למיתה דאי חייסת אין לך שולח גט לאשמו והן עגונות: שאני הסס שהרי אסרה שעה אחת קודם למיתמו. לעולם לא חיישין למיתה ושאי' הכא שהרי אסרה מחיים שעה אחת קודם מיתתו וכל שעמא איכא לספוקי כההיא שעתא שעמידה ליאסר. ושינויא דחיקא הוא והיינו דפריך ליה ואי לאו דחיישין למיתה דמאי דהוי גיטא לעולם הוא מייסת צרישא ונאסרה מחיים דלמא היא מייסת צרישא ולא יצא לכלל גט לעולם: אלא אמר אצ"י. האי תנא ודאי חייס למיתה ולא קשיא מתנימין דהכא ר' מאיר היא דלא חייס לצקיעת הגזר: אוסרין. שמא יצקע הגזר: שמא

מיית ברישא דלמא איהי מייסת ברישא אלא אמר אב"י ^(ט) לא קשיא הא רבי מאיר דלא חייש למיתה הא רבי יהודה דחייש למיתה ^(א) דתנן ^(ז) הלוקח יין מבין הכותים אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה עשרה מעשר ראשון תשעה מעשר שני ומיחל ושותה מיד דברי רבי מאיר רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין רבא אמר

נקט מנא חפסיה ^א אי נמי דווקא אם מכירו כשר אצל מה שהוא יודע שצחפסה או דלנוסקמא איצדו אינו מועיל ולספריס דגרסי ומכירו מצי לפרש כמו אם מכירו: ודג"ה וכן או חולה ב'. תימה דצפרק המפקיד ^(ב) מ דק (לט:) גצי היא סבתא דלישכנצי אייה וחדא כרתא אמרינן דלמא שכיבא סבתא דלמא שכיבא כרתא ואומר ר"י דלענין יתמי החמירו טפי למיחש ^א דקאמר נמי התם לא שגא עיטרא לא שגא עיטרא לא שגא עיטרא ללא עבוד עיטרא ללא עבוד דלמר עיטרא קלא אית לה ועוד דשצבזיות ^א חיישין טפי למיתה: תרומה אפשר. תימה וכי לא היה יודע המתוך ממנימין דתרומה ואיכא לאקשוי' תרומה אמרומה כדבסמוך וי"ל דכן דרך הש"ס שאינו חושש אלא מתוך קושיא שמשקה לו: שאצ"י התם שהרי אסרה ע"זי שעה אחת בחי"ם. פירוש הלך צעלה למדינת הים אוכלת בתרומה דהעמד צעלה בחזקת חי אצל הכא אפילו נעמידנו בחזקת חי אסרה מחיים ופריך דלמא אייה מייסת צרישא ולא תאסר מחיים: הא רבי מאיר ד"א חייש ל"מיתה ב'. השתא דמדמה שמא מת לשמא ימות לא לגמרי מדמה דהא ר' מאיר דמוקי מתנימין כותיה ולא חייש לשמא מת אפילו לזמן מרובה חייס לשמא ימות לזמן מרובה דתנן צפרק ד' אחין ^(י) צימות דף כו. ארבעה אחין שנים מהן נשואין שמי לחיות ומתו הנשואים את האחיות הרי אלו חוללות ולא מתיצמות ומפרש בגמ' משום דקסבר אסור לנצל מלוט יצמין ודלמא ארדמיים חד מיית אידך וקא מצטל מלוט יצמין וההיא משנה מוקי לה כר"מ צפ"ב דיצמות ^(דף יח.א) ^א ולקמן צפרק בתרא ^(דף פה.) נמי אמר לכולי בעלמא גירות לא שכיחא מיתה שכיחא ולרבי יהודה נמי דחייש לשמא ימות לאלתר לא חייש לשמא מת לאלתר לא חייש לשמא צעלה צעניה ^ב אלא ודאי לא מדמה אלא שמא מת לזמן מרובה לשמא ימות לאלתר: והא

לכון וחלך בעלה למדינת הים אוכלת בתרומה בחזקת שהוא קיים השולח חטאתו ממדינת הים מקריבין אותה בחזקת שהוא קיים פירוש נותן לה בחזקת שהוא קיים ולא אמרי' דלמא מית ואין גט לאחר מיתה וכן מי שהלך בעלה למדינת הים לא חיישין דלמא מייח ולא אמרינן דלמא מית והויא לה זרה וכגון שאין לה זרע ממנו ולכבי חטאת ימי לא אמרינן דלמא מית והויא לה חטאת שמתו בעליה ולמיתה אולא: אמר רבא ל"ש אלא זקן שלא הגיע לגבורות פי' שמונים שנה כדכתיב ואם בגבורות שמונים וחולה שרוב חולים לחיים אבל זקן שהגיע לגבורות וגוסס שרוב גוססין למיתה לא אלא חיישין דלמא מית ולא תנשא בגט זה עד שיתברר אם היה חי בעת מסירתו ליד האשה: אייתיביה המביא גט והניחו זקן בן ק' שנה נותנו לה בחזקת שהוא קיים תיובתא ואיבעית אימא כיון דאפלוג איפלוג פי' כיון דאפלג מדרך שאר כל בני אדם שהאריך עד ק' שנה איפליג ואינו נחשב כל כך זקן שהוא קרוב למיתה אבל בן פ"א או יותר עד צ' קרוב למות: היא אוכלת בתרומה בחזקת וכו' ורמנתו הרי זה גיטך שעה אחת קודם מיתתו אסורה לאכול בתרומה מיד אלמא חיישין למיתה אמר רבא שמא מת לא חיישין שמא ימות חיישין פירוש לשמא לא חיישין דאוקמי ליה אחזקיה שהניחו חי אבל זה שנתן לה גט על מנת שיחול שעה א' קודם למיתתו לשמא ימות ודאי חיישין

כל הגמ' פרק שלישי גיטין

בח.

אן שמצאו בין ב"יו. פי' צביתו אע"ג דרביס מנזוין צביתו ואם היא נמנאלת צקרקע היה לחוש ליוסף בן שמעון אחר אצל צין כליו ליכא למיחש שמא הביאו אחר אלא הוא: טו) **מצאן** בחפיסה או בד'וסקמא ומכירו בשר. כשמנאן הוא עצמו איירי מדסמכינן אהכרתו ואע"ג דלאו לזריבא מדרבנן הוא נאמן צמיגו דאי בעי אמר לא אצדתי דכולי בעלמא אית להו טביעות עינא כדפירשנו לעיל ומכירו אחפיסה ודלנוסקמא קאי ואע"פ שאינו מכיר את הגט דאי מכיר את הגט למה לי שמנאן בחפיסה וא"ת ^א ויחוש לשאלה ^ב כדאמרינן צפרק בתרא דיצמות ^(דף קכ.) וי"ל דקיס ליה צנפשיה שלא השאילה לשום אדם אי נמי צידוע שצחפסה או דלנוסקמא איצדו ומכל מקום נריך שיהא מכיר חפיסה או דלנוסקמא צטציעוס עינא דמה צידוע שצחפסה או דלנוסקמא איצדו אין זה סימן והא דתנן צפ"ק דצ"מ ^(דף כ.) מנא חפסיה או דלנוסקמא תכריך של שטרות או אגודה של שטרות כו' התם מייירי שנותן סימן צחפסה או דלנוסקמא עצמו ועל ידו מחזיר לו מה שצתוכו ולא חיישין לשאלה לענין ממון אצל מה שאומר שאצדתי דלנוסקמא לא היו סימן דדרך להניח שטרות דלנוסקמא כדמצינא בתוספתא עשר דלוסקמאות שטרות מסרתי לך ואפילו היו סימן סימן מוצקס להחזיר הגט לא היו והא דאמר באלו מציאות ^(ב"מ דף כח.) הוא אומר צחפסה והיא אומרת צחפסה ינתן לו דמידע ידעה דכל דלית ליה צחפסיה מנח ליה אפילו תימצי לומר דיענן לו גט צו קאמר לא משום דחשיב סימן מוצקס דהתם מייירי בשלא הוחזק יוסף בן שמעון אחר ואותו הגט ודאי נכתב לשמו אלא שאין ידוע אם נפל מן הצעל או מן האשה אי נמי ומכירו ^א פירוש או מכירו ויש ספרים דגרסי צהדיל או מכירו והכי פירושו מנאן צחפסה או דלנוסקמא וידוע שהוא שלו וגם שצתוכה איצדו אע"פ שאינו מכיר הגט או מכירו שמכיר הגט אפילו צלא חפסיה ויש ספרים דגרסי אפילו צלא חפסיה הכי פירושו מנאן צחפסה וידוע שלא צתוכה איצדו ואינו שלו ואפילו הכי אם מכירו כשר ^א ולרצותא ומכירו

לכון וחלך בעלה למדינת הים אוכלת בתרומה בחזקת שהוא קיים השולח חטאתו ממדינת הים מקריבין אותה בחזקת שהוא קיים פירוש נותן לה בחזקת שהוא קיים ולא אמרי' דלמא מית ואין גט לאחר מיתה וכן מי שהלך בעלה למדינת הים לא חיישין דלמא מייח ולא אמרינן דלמא מית והויא לה זרה וכגון שאין לה זרע ממנו ולכבי חטאת ימי לא אמרינן דלמא מית והויא לה חטאת שמתו בעליה ולמיתה אולא: אמר רבא ל"ש אלא זקן שלא הגיע לגבורות פי' שמונים שנה כדכתיב ואם בגבורות שמונים וחולה שרוב חולים לחיים אבל זקן שהגיע לגבורות וגוסס שרוב גוססין למיתה לא אלא חיישין דלמא מית ולא תנשא בגט זה עד שיתברר אם היה חי בעת מסירתו ליד האשה: אייתיביה המביא גט והניחו זקן בן ק' שנה נותנו לה בחזקת שהוא קיים תיובתא ואיבעית אימא כיון דאפלוג איפלוג פי' כיון דאפלג מדרך שאר כל בני אדם שהאריך עד ק' שנה איפליג ואינו נחשב כל כך זקן שהוא קרוב למיתה אבל בן פ"א או יותר עד צ' קרוב למות: היא אוכלת בתרומה בחזקת וכו' ורמנתו הרי זה גיטך שעה אחת קודם מיתתו אסורה לאכול בתרומה מיד אלמא חיישין למיתה אמר רבא שמא מת לא חיישין שמא ימות חיישין פירוש לשמא לא חיישין דאוקמי ליה אחזקיה שהניחו חי אבל זה שנתן לה גט על מנת שיחול שעה א' קודם למיתתו לשמא ימות ודאי חיישין

עין משפט נר מצוה

בב א מ"י פ"ג מהלכות גירושין הלכה י סמג עשין ג טושיע אה"ע סי' קלג ספק ד וע"ש:

בב ב מ"י פ"ו הלכה כח סמג שם טושיע שם סימן קמא ספק סת':
בה ג מ"י פ"ט מהלכות תרומות הלכה ב:

בו ד מ"י פ"ד מהלכות פטולי מוקדשין ה"ד:

בו ה מ"י פ"ו מהלכות גירושין הלכה כח ופי"ט מהלכות תרומות הלכה ג סמג שם טושיע שם:

בח ו מ"י פ"ט מהל' תרומות הלכה א:

לעני רש"י

ברזול"א. ש קל רעים. טשק"א. שך.

מוסף רש"י

הובא בסוף הסכת

פסקי ר"ד (המשך)

הלכתא בהדיא עברין בה לחומרא ולא מהדרין גט לזמן מרובה אלא במקום שאין השיירות מצויות אבל בשיירות שהשיירות מצויות לא מהדרי' ואע"פ שלא הוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר א' כלישנא ב' תבא דר' זירא אי נמי כר' ירמיה וא נמי כר' יוסי (ויסי) ואינו נ"ל להניח דברי רבה שנאמר בביורו והוא שהוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר א' ולמיפקס הלכה כר' זירא שנאמר בספק שלא ידענו אם חולק על רבה אם לאו ואפי' אם תמצא לומר שחולק עליו הא איפלגו בהא מילתא אביי ורבא בפ' האשה שלום ביבמות (קטו:) דאביי אמר חיישין לשני יוסף ורבא אמר לא חיישין אף אם הוחזקו וקי"ל לא הויכא דפליגי אביי ורבא הלכה כרבא ב' מיעיל קג"ס ור' ירמיה ורב אשי דהכא לאו לאיפליגי עליה דרבא אתי אלא סברא שעלמא אמרי דאיכא לתרצי מתנ"י דרשני אחוזין בהכי שאצ"פ שהשיירות מצויות והוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר א' אי אמרו עדים מעולם לא חתמנו על גט אחר אילא על זה ששמו יוסף בן שמעון אי נמי נקב שי בצד אות פלונית נותנין ואפילו לזמן מרובה והלכתא כרבה וחלכתא כרב ירמיה והלכתא כרב אשי: מאי חפשיה אמר רבה בר בר חנה חמת קטנה מאי דלוסקמא אמר רבב"ח שיליקא דסכי פי' כיס גדול של עור: מתנ"י המביא גט והניחו זקן או חולה ינתנו לה בחזקת שהוא קיים בת ישראל שנשאת

^[1] עי' צעלל המאור ומתלמות ור"ן על היר"ף בתקפתין.